

CRNA GORA

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU

K.br.383/2014

Dana 12.02.2015. godine

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, kao prvostepeni krivični, sudija pojedinac Đuričković Igor, uz sudjelovanje namještenika Papović Budimirke, kao zapisničara, rješavajući u krivičnom predmetu okrivljenog K.K. iz Nikšića, zbog krivičnog djela ugrožavanje opasnim orudjem pri tuči i svađi iz člana 154 KZ CG i okrivljenog K. I. iz Nikšića, zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda iz člana 152 stav 2 u vezi stava 1 KZ CG, postupajući po optužnom predlogu ODT Nikšić Kt.br.383/14 od 27.10.2014.godine, nakon javnog glavnog pretresa održanog dana 09.02.2015.godine, u prisustvu zamjenika ODT-a Djorojević Dejana, okrivljenih K.K. i K. I. kao i oštećenog C. P. donio je dana 12.02.2015.godine i javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni:

1. K.K. jmbg: od oca D. i majke S. rođene B. rođen .. godine u Nikšiću, sa prebivalištem u Nikšiću-ul.Peka Pavlovića bb, državljanin Crne Gore, završio osnovnu školu, nezaposlen, neoženjen, lošeg imovnog stanja, ranije osuđivan presudom Višeg suda u Podgorici K.br.354/01 od 22.01.2007.godine, zbog krivičnog djela iz člana 245 stav 1 KZ RCG, na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br.357/08 od 22.01.2009.godine, zbog krivičnog djela iz člana 152 KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, presudom Višeg suda u Podgorici K.br.234/10 od 29.04.2011.godine, zbog krivičnog djela iz člana 300 stav 1 KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br.472/09 od 12.01.2010.godine, zbog krivičnog djela iz čl.242 st.1 KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i četiri mjeseca, presudom Višeg suda u Podgorici K.br.142/12 od 23.04.2013.godine zbog krivičnog djela iz člana 300 stav 1 KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca zatvora, presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br.489/12 od 26.12.2013.godine, zbog krivičnog djela iz člana 246 stav 2 KZ CG, uslovnom osudom,

2. K. I. jmbg: .od oca D. i majke S. rođene B. rođen 13.02.1991. godine u Nikšiću, sa prebivalištem u Nikšiću – ul. Peka Pavlovića bb, državljanin Crne Gore, završio srednju školu, nezaposlen, neoženjen, lošeg imovnog stanja, ranije neosuđivan;

Krivi su

Što su:

Okrivljeni K.K.

Dana 19.07.2014. godine oko 20:00 časova, u Nikšiću u ulici IV Crnogorske, iako je bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje, pri tuči i svadji sa oštećenim C. Petrom mašio se drvenog kolca dužine oko jedan metar, kao sredstva podobnog da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši,

- čime je izvršio krivično djelo ugrožavanje opasnim orudjem pri tuči i svadji iz člana 154 Krivičnog zakonika Crne Gore,

Okrivljeni K.I.

Dana 19.07.2014. godine oko 20:00 časova u Nikšiću, u ulici IV Crnogorske, iako je bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje, fizički napao oštećenog C. P. na način što ga je nožem dužine sječiva oko 30 cm, kao sredstvom podobnim da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, ubo više puta u predjelu ruku i tijela, kojom prilikom je oštećenom C. F. nanio laku tjelesnu povredu u vidu razderne lezije kože u predjelu trećeg interdigatalnog prostora desne šake, manje razderne lezije na dlanu desne šake, dvije manje razderne rane u predjelu lijeve polovine grudnog koša i grudne kosti i manje razderne rane na desnoj nadlaktici,

- čime je izvršio krivično djelo laka tjelesna povreda iz člana 152 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore,

- pa sud okrivljene zbog izvršenja navedenog krivičnog djela primjenom citiranih zakonskih odredbi, odredbi iz člana 4 stav 2, člana 32, 36, 42 Krivičnog zakonika Crne Gore, kao i odredbi člana 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku

Okrivljenog K.K. na kaznu zatvora u trajanju od 60 (slovima:šezdeset) dana, a okrivljenog Koprivica Igora na kaznu zatvora u trajanju od 6 (slovima:šest) mjeseci, koje kazne su okrivljeni dužni izdržati nakon pravosnažnosti presude.

Obavezuju okrivljeni da na ime troškova krivičnog postupka solidarno plate iznos od 44,00 €, a da na ime paušala kao dijela troškova krivičnog postupka pojedinačno plate iznose od po 50,00 €, sve navedeno u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja na žiro račun Osnovnog suda u Nikšiću broj 832-32-152 i da sudu dostave dokaz o izvršenoj uplati.

O b r a z l o Ź e n j e

Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću svojim optužnim predlogom Kt.br.383/14 od 27.10.2014.godine, stavilo je na teret okrivljenom K.K. izvršenje krivičnog djela ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svadji iz člana 154 KZ CG, a okrivljenom Koprivica Igoru izvršenje krivičnog djela laka tjelesna povreda iz člana 152 stav 2 u vezi stava 1 KZ CG, koja krivična djela su činjenično opisana u izreci presude. Zamjenik ODT-a Đorojević Dejan, koji je zastupao optužni akt na glavnom pretresu, u svojoj završnoj riječi, ostajući pri navodima podnietog optužnog predloga, predložio je sudu da okrivljene oglasi krivim i osudi po zakonu.

Okrivljeni K.K. na glavnom pretresu izjasnio se da priznaje izvršenje krivičnog djela koje mu je optužbom stavljeno na teret i u bitnom istakao da je dana 19.07.2014.godine, oko 20 časova, sjedio na jednoj klupi u blizini solitera u ulici Peka P.u društvu sa svojim bratom K. I. i drugovima L. F. i F. B. da su se sjedeći na toj klupi družili i pili pivo, kada je u jednom momentu do njih došao oštećeni C. P. koji je bio vidno pijan i koji je bez povoda uzeo flašu piva koju su oni pili i prosuo je, nakon čega je on oštećenog pitao zašto je to učinio, a isti mu prilično drsko odgovorio i zatim ga udario stisnutom pesnicom u predjelu lica, da bi se zatim on i oštećeni Cicmil zalijetali jedan put drugoga, kako bi se fizički obračunali, ali im ostala prisutna lica nijesu dozvoljavala da se fizički sukobe i dok je trajala ta situacija on je u jednom momentu uzeo u ruku neki drveni kolac koji je našao pored klupe na kojoj su sjedjeli i sa istim gadjao oštećenog C. F.ali ga nije pogodio, da bi nakon toga oštećeni C. uzeo taj drveni kolac i sa istim gadjao u njegovom pravcu i gadjao i kamenjem, a zatim počeo da bježi sa tog mjesta, kada su on i njegov brat okrivljeni Koprivica Igor pojurili oštećenog C. P. i istog stigli na ulazu u dvorište G. S. C. gdje su njih dvojica oštećenog pretukli udarajući ga šakama, nogama i i staklenim pivskim flašama koje su ponijeli sa mjesta od kojeg su počeli da trče za oštećenim, u kojoj situaciji njegov brat okrivljeni Koprivica Igor kod sebe nije imao nikakav nož, tako da nije tačno da je on u tom fizičkom sukobu nožem povrijedio oštećenog C. P. Istakao je i da su on i njegov brat nakon par minuta sami prestali da udaraju oštećenog C. i udaljili se sa tog mjesta, nakon čega je oštećeni ostao da leži na tlu i da je dok su se on i njegov brat udaljavali sa mjesta događaja vidio da su oštećenom C. prišli neki momci koji su mu pomogli da ustane.

U svojoj završnoj riječi okrivljeni K.K. je, ostajući pri svojoj odbrani, pitanje svoje krivično-pravne odgovornosti ostavio na ocjenu sudu.

Okrivljeni Koprivica Igor u svom izjašnjenju na glavnom pretresu negirao je izvršenje krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret optužbom i nakon toga iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi svoju odbranu i da ne odgovara na postavljena pitanja.

U svojoj završnoj riječi imenovani okrivljeni je, ostajući pri stavu da ne iznosi svoju odbranu, pitanje svoje krivično pravne odgovornosti ostavio na ocjenu sudu.

Sud je na glavnom pretresu u dokaznom postupku neposredno saslušao oštećenog C. P. u svojstvu svjedoka, pročitao zapisnik o uvidjaju Uprave policije CG CB Nikšić Ku.br.372 od 19.07.2014.godine i izvršio uvid u fotodokumentaciju CB Nikšić broj 598/14 od 19.07.2014.godine, na saglasan predlog stranaka pročitao nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka medicinske struke dr Bulatović Veselina dat u prethodnom postupku i pročitao izvode iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde CG za okrivljene.

Analizirajući provedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, dovodeći ih u vezu sa navodima optužbe i odbranom okrivljenog K.K. sud je na nesumnjiv način utvrdio da su okrivljeni K.K. i K. I. izvršili krivična djela koja su im stavljena na teret optužbom, pa ih je zbog izvršenja istih oglasio krivim i krivično pravno odgovornim iz sljedećih razloga:

U zapisniku o uvidjaju Uprave policije CG CB Nikšić Ku.br.372 od 19.07.2014.godine konstatovano je da su službenici Uprave policije CG CB Nikšić, nakon što je dežurna služba CB Nikšić obaviještena da je došlo do tuče više lica na šetalištu pored ograde G. S. C., dana 19.07.2014.godine u 20:45 časova obavili uviđaj na mjestu događaja-južnom ulazu u dvorište G. S. C. i pored samog ulaza, na kojem nema kapije, sa desne strane ulaza gledano iz pravca šetališta ka gimnaziji i na betonskoj stazi koja vodi od ulaza u dvorište ka zgradi gimnazije konstatovali postojanje tragova crvene boje, nalik na tragove krvi, koji su fotografisani od strane kriminalističkog tehničara i da su pregledom šireg lica mjesta na šetalištu, pored same betonske staze sa desne strane, nekih 15-ak cm na zelenoj površini pronašli drveni kolac za koji se pretpostavlja da je korišćen u tuči, koji je od strane kriminalističkog tehničara fotografisan i izuzet sa lica mjesta. Navedene konstatacije zapisnika o uviđaju potvrđene su foto-dokumentacijom Uprave policije CG-CB Nikšić broj 598/14 od 19.07.2014.godine.

Oštećeni C. P. u svom svjedočkom iskazu u bitnom je naveo da je dana 19.07.2014.godine, oko 20:00 časova, prolazio ulicom P.P. tačnije pored ugostiteljskog objekta Sportsko-ribolovnog društva Nikšić, kojom prilikom se javio okrivljenima K.K. i K. I. koje je prije te večeri poznao iz viđenja, a koji su se tom prilikom nalazili u većem društvu momaka i zatim, dok je prolazio, obratio se okrivljenom K.K. riječima: “De si Kosto, jesi li to popio malo?“, jer se imenovani okrivljeni čudno ponašao, zbog čega mu je izgledao da je u alkoholisanom stanju, na koje njegove riječi je reagovao brat okrivljenog K.K.-okrivljeni K. I. rekavši mu: “Zašto mi provociraš brata?“, na šta je on istom rekao: “Ne provociram, samo sam pitao“, da bi se nakon toga obojica okrivljenih zaletjeli na njega, a okrivljeni K.K. uzeo u ruku jedan drveni kolac dužine oko jedan metar i sa istim se zalijetao prema njemu, ali ga nije udario, dok mu je okrivljeni K. I. uputio riječi: “Sad ćeš ti vidjeti“ i otišao sa tog mjesta i za minut-dva se vratio držeći u ruci nož čije je sječivo bilo dugačko oko 30 cm i krenuo ka njemu podižući ruku u kojoj je držao nož, na šta je on reagovao tako što je okrivljenom K. I. rekao da baci nož i da će

taj nesporazum mirno riješiti, ali se isti nije obazirao na te njegove riječi, već je nastavio da zamahuje nožem u njegovom pravcu, i on je, nakon što je vidio da okrivljeni K. I. ima ozbiljnu namjeru da ga povrijedi tim nožem, krenuo da bježi u pravcu G. Stojan C. Dok je bježao šetalištem prema gimnaziji vidio je da za njim trče okrivljeni K.K. sa drvenim kolcem u rukama i okrivljeni K. I. sa nožem u rukama i dok je bježao povremeno se okretao da ga okrivljeni Koprivica Igor ne bi ubo nožem u ledja, da bi ga u jednom trenutku okrivljeni K. I. sustigao i krenuo da ga ubode nožem, a on postavio lijevu ruku da se zaštiti, tako da ga je isti zakačio nožem u predjelu šake lijeve ruke i nakon toga nastavio da bježi i bježeći na prostoru u blizini ograde dvorišta gimnazije zapeo za neku nisku ogradu i pao, nakon čega su ga okrivljeni stigli, a okrivljeni K. I. ga tim nožem ubo više puta i to u predjelu mišice desne ruke i u predjelu grudi, a takodje mu je tim nožem nanio rane i u predjelu šaka, jer je on neprekidno podizao ruke da bi se zaštitio od sječiva noža, i da ga je dok je ležao na tlu vjerovatno okrivljeni K.K. drvenim kolcem udario više puta po ledjima i udario ga jednom u predjelu glave nogom ili tim drvenim kolcem, ali da zbog položaja u kojem se nalazio i činjenice da mu je, po njegovoj procjeni, u tom trenutku život bio ugrožen od napada K. I. nožem, to nije mogao da opazi na najbolji način, tako da ne može da tvrdi da ga je okrivljeni K.K. udario u toj situaciji. Istakao je da se u jednom momentu pojavio neki momak koji je zaustavio dalji napad okrivljenih na njega, nakon čega su se okrivljeni udaljili sa mjesta događaja, a da su na isto ubrzo došli pripadnici službe Hitne pomoći koji su ga prevezli do JZU Opšta bolnica Nikšić, gdje mu je ukazana medicinska pomoć.

Odgovarajući na pitanja postavljena na glavnom pretresu oštećeni je istakao da se u vrijeme dešavanja događaja u blizini ugostiteljskog objekata Sportsko-ribolovnog društva, nakon što je K.K. uputio riječi koje je naveo u svom iskazu, a okrivljeni Koprivica Igor reagovao na način kako je to on opisao u svom iskazu, došlo do međusobne prepirke izmedju njega i okrivljenog K.K. koja se može okarakterisati kao svadja, jer su u toj situaciji oni okrivljeni Koprivica jedan drugom upućivali uvrede i psovke i kretali jedan prema drugom, ali su im ti momci koji su prethodno bili u društvu sa okrivljenima nijesu dozvoljavali da dodju jedan do drugog i da je za vrijeme trajanja te svađe okrivljeni K.K. u jednom momentu u ruke uzeo drvenu palicu i sa istom krenuo put njega. Istakao je i da je mjesto na kojem su ga okrivljeni stigli od mjesta gdje se desila situacija u kojoj je okrivljeni K.K. uzeo u ruke drvenu motku udaljeno, po njegovoj procjeni, od 400 do 500 metara. U svojoj završnoj riječi istakao je da se kao oštećeni pridružuje krivičnom gonjenju protiv okrivljenog Koprivica Igora, a da se ne pridružuje krivičnom gonjenju protiv okrivljenog K.K., kao i da prema okrivljenima ne ispostavlja imovinsko pravni zahtjev.

Stalni sudski vještak medicinske struke dr Bulatović Veselin u svom nalazu i mišljenju, koji je sud cijenio kao jasan, stručan i objektivan, jer je isti dat po pravilima struke i na osnovu vjerodostojne medicinske dokumentacije, naveo je da je u izještaju ljekara specijaliste hitno prijemne službe JZU Opšta bolnica Nikšić, broj protokla 6482 od 19.07.2014.godine, koja medicinska dokumentacija mu je predložena prilikom vještačenja, navedeno da se toga dana oštećeni C. P. javio na pregled zbog povreda zadobijenih od strane drugog lica - nožem, i da su kliničkim pregledom oštećenog kod istog konstatovane povrede u vidu razderne lezije kože u predjelu III interdigitalnog prostora desne šake, manja razderna lezija na dlanu desne šake, dvije manje razderne rane u predjelu lijeve polovine grudnog koša i grudne kosti i manja razderna rana na desnoj nadlaktici, a koje povrede su po mišljenju vještaka po svojoj prirodi lake tjelesne povrede, koje su mogle nastati oštricom mehaničkog orudja kao što je nož, lim, staklo i slično.

Na osnovu navedenog iskaza oštećenog C. P. koji je sud cijenio kao istinit, jer je oštećeni kritični događaj opisao jasno i ubjedljivo, kazujući pri tom na istovjetan način u prethodnom postupku i na glavnom pretresu u prisustvu okrivljenih detaljno opisujući radnje koje su kritičnom prilikom preduzeli okrivljeni K.K. i K. I. dakle navodeći da je konkretnom prilikom prvo na prostoru ispred Sportsko-ribolovnog društva u ulici IV

Crnogorske došlo do međusobne prepirke između njega i okrivljenog K.K. koju je okarakterisao kao svađu, jer su u toj situaciji on i imenovani okrivljeni jedan drugom upućivali uvrede i psovke i kretali jedan prema drugom sa namjerom da se fizički obračunaju, ali im momci koji su prethodno bili u društvu sa okrivljenima nijesu dozvoljavali da dodju jedan do drugog, da bi u jednom momentu za vrijeme trajanja te svađe okrivljeni K.K. u ruke uzeo jednu drvenu palicu-kolac i sa istim krenuo put njega i da je tada okrivljeni Koprivica Igor, koji je u ruci držao jedan nož sječiva dužine oko 30 cm, i sa tim nožem prvo zamahivao u njegovom pravcu, a zatim nakon što je krenuo da bježi trčao za njim i trčeći za njim ga povrijedio u predjelu šake lijeve ruke kada je on postavio lijevu ruku da se zaštiti od uboda nožem, a zatim ga, nakon što se u blizini ograde dvorišta G. S. C. sapleo o neku nisku ogradu i pao, okrivljeni K. I. tim nožem ubo više puta i to u predjelu mišice desne ruke i u predjelu grudi i nanio rane u predjelu šaka, jer je on neprekidno podizao šake da bi se zaštitio od uboda nožem, koje kazivanje oštećenog je u dijelu lokalizacije, vrste, težine i mehanizma nastanka povrede kod istog, potvrđeno navedenim nalazom i mišljenjem vještaka medicinske struke dr.Bulatović Veselina, sud je na nesumnjiv način utvrdio da je okrivljeni K.K. dana 19.07.2014.godine oko 20:00 časova, u Nikšiću u ulici IV Crnogorske, iako je bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje, pri tuči i svađi sa oštećenim C. F. mašio se drvenog kolca dužine oko jedan metar, kao sredstva podobnog da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, kojim radnjama je izvršio krivično djelo ugrožavanje opasnim orudjem pri tuči i svađi iz člana 154 Krivičnog zakonika Crne Gore na način, u vrijeme i na mjestu kako je to predstavljeno u izreci presude i da je okrivljeni K. I. dana 19.07.2014.godine oko 20:00 časova u Nikšiću, u ulici IV Crnogorske, iako je bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje, fizički napao oštećenog C.I P.na način što ga je nožem dužine sječiva oko 30 cm, kao sredstvom podobnim da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, ubo više puta u predjelu ruku i tijela, kojom prilikom je oštećenom C. P. nanio laku tjelesnu povredu u vidu razderne lezije kože u predjelu trećeg interdigatalnog prostora desne šake, manje razderne lezije na dlanu desne šake, dvije manje razderne rane u predjelu lijeve polovine grudnog koša i grudne kosti i manje razderne rane na desnoj nadlaktici, čime je izvršio krivično djelo laka tjelesna povreda iz člana 152 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore na način, u vrijeme i na mjestu kako je to predstavljeno u izreci presude.

U tom pravcu sud je cijeneći odbranu okrivljenog K.K. našao da je ista neosnovana i data u pravcu umanjenja krivično pravne odgovornosti njegovog brata-okrivljenog K. Igora, u dijelu u kojem je imenovani okrivljeni naveo da su on i njegov brat okrivljeni K. I. kritičnom prilikom u blizini dvorišta G. S. C. pretukli oštećenog C. P. tako što su ga udarali šakama i nogama, kao i staklenim pivskim flašama koje su ponijeli sa mjesta od kojeg su počeli da trče za oštećenim, je po ocjeni suda odbrana imenovanog okrivljenog u tom dijelu u potpunosti opovrgnuta svjedočkim iskazom oštećenog C. F. kojem dokazu je sud iz već navedenih razloga poklonio povjerenje i na istom zasnovao odluku o krivici okrivljenih u predmetnom postupku.

Cijeneći subjektivni odnos okrivljenog K.K. prema izvršenom krivičnom djelu sud je utvrdio da je okrivljeni prilikom izvršenja krivičnog djela ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 154 KZ CG postupao sa direktnim umišljajem, jer iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da je imenovani okrivljeni preduzimajući radnje bliže opisane u izreci presude bio svjestan da se pri tuči i svađi sa oštećenim mašio sredstva podobnog da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši i time objektivno stvorio opasnost za tjelesni integritet oštećenog, što je kod istog stvorilo osjećaj ugroženosti, odnosno da je imenovani okrivljeni preduzimajući radnje bliže opisane u izreci presude bio svjestan da čini predmetno krivično djelo i htio njegovo izvršenje.

Cijeneći subjektivni odnos okrivljenog K. I. prema izvršenom krivičnom djelu sud je utvrdio da je imenovani okrivljeni prilikom izvršenja krivičnog djela laka tjelesna povreda iz člana 152 stav 2 u vezi stava 1 KZ CG

potupao sa direktnim umišljajem, jer iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da je isti radnje bliže opisane u izreci presude preduzeo u namjeri da nožem, kao sredstvom podobnim da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši na način bliže opisan u izreci presude, oštećenom C. P. nanese lake tjelesne povrede, odakle nedvosmisleno proizilazi da je okrivljeni prilikom izvršenja predmetnog krivičnog djela bio svjestan istog i htio je njegovo izvršenje.

Prilikom donošenja odluke o vrsti i visini kazne okrivljenima sud je u smislu člana 42 KZ CG kao olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenih našao njihove loše imovne prilike, na strani okrivljenog K.K. i činjenicu da se oštećeni nije pridružio krivičnom gonjenju protiv njega, a na strani okrivljenog K. I. i njegovu relativnu mladost u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela i raniju neosuđivanost utvrdjenu uvidom u izvod iz registra kaznene evidencije, dok je kao otežavajuću okolnost na strani imenovanog okrivljenog sud cijenio upornost koju je imenovani okrivljeni ispoljio prilikom izvršenja predmetnog krivičnog djela-činjenicu utvrdjenu iskazom oštećenog C. P. da ga je okrivljeni K. I. u namjeri da ga povrijedi, sa nožem u ruci jurio od 400 do 500 metara dok ga nije sustigao i nanio mu povrede, dok je kao otežavajuću okolnost na strani okrivljenog K.K. u sklopu njegove ličnosti, sud cijenio njegovu raniju osuđivanost utvrdjenu uvidom u izvod iz registra kaznenih evidencije, jer je očigledno da kazne koje su okrivljenom izricane prilikom ranije osuđivanosti na istog nijesu uticale da ne čini nova krivična djela. Imajući u vidu navedene okolnosti sud je na osnovu člana 36 KZ CG okrivljenog K.K. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, a okrivljenog Koprivica Igora na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, smatrajući da su ovakve kazne primjerene težini izvršenih krivičnih djela i okrivljenima kao izvršiocima istih i da će se sa ovakvim kaznama na okrivljene u dovoljnoj mjeri uticati da ubuduće ne vrše krivična djela, te da će se na taj način u ovom konkretnom slučaju ostvariti svrha kažnjavanja iz člana 32 KZ CG, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz člana 4 stav 2 KZ CG.

Odluku o troškovima krivičnog postupka sud je donio na osnovu člana 226 i 229 ZKP-a i istom obavezao okrivljene da na ime troškova krivičnog postupka solidarno plate iznos od 44,00 €, koji se odnosi na ime nagrade vještaku medicinske struke dr Bulatović Veselinu za dati nalaz i mišljenje i da na ime paušala, kao dijela troškova krivičnog postupka, pojedinačno plate iznose od po 50,00 €, koji iznosi su određeni imajući u vidu složenost predmeta, trajanje postupka i imovne prilike okrivljenih.

Na osnovu svega izloženog, primjenom člana 374 ZKP- a odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, dana 12.02.2015. godine

Zapisničar S U D I J A

Papović Budimirka s.r. Djuričković Igor s.r.

Za tačnost otpravki tvrdi i ovjerava: Službenik suda

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijem Iste preko ovog suda Višem sudu Podgorica
